جناية اضطراب الفتوى على الأمة

بقلم

عبدالغني علي آدم العيني

المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعدُ:

فإنّ من المشاكل التي يعانيها أكثر الشعوب الإسلاميّة اليوم عموما ، والأمة الصومالية خصوصا محنة اضطراب الفتوى ، سواء قلنا إنّ الفتوى خاص بالجواب عن الأسئلة كما ذهب إليه بعض أهل الأصول .

أو قلنا بأنّ كلَ توضيح للحكم الشرعي بدون إلزام فإنّه يُعدّ فتوى، وهذا قول جماهير أهل الأصول .

فإنّ المشكلة قائمة في الحالين ، وسنبيّن في هذه الوُريقات بعض صورها والمخرج منها بإذن الله .

أما مقام الفتوى :

فإنّه لمقام عليّ ، ومنزل زكي ، ومنبر سماوي ، لا يرتقيه إلا من بلغ حدّه، ولا يبتغيه إلا من فُتح له من الأفق مسدّه ، ولا يتظاهر له إلا من أعدّ له في نفسه من دروع الفقه معدّه ، وإلا كان فيها هوانه مردّه ، حقا إنها الخلافة العظمى ، خلافة التوقيع عمن يعلم السر والنجوى ، ولسان التشريع بالقضاء والفتوى ، فما أعظمها من مهمّة ، وما أخطرها من خطوب مدلهمة .

والإفتاء والقضاء كلاهما فرض كفاية:

قال الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: في - أسنى المطالب- القيام بعلوم الشرع ، من تفسير ، وحديث ، وفقه ، والانتهاء فيها إلي درجة الفتوى والقضاء فرض كفاية لما أمر الله ، ولقوله ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ التوبة: ١٢٢،[1] وكذا صرّح به البغوي ، والشاطبي ، والقرافي ، وابن الجوزي . وقد أفرد الكثيرُ من الأئمة التّصانيفَ النافعة للفتوى وآدابها، وما ينبغي أن يراع فيه منهم :

أبوعثمان الجاحظ ، والخشني المالكي ، وأبوالقاسم الصيرمي الشافعي ، والفرغاني الحنفي ، وأبوالخير البيضاوي الشافعي ، وابن حمدان الحرّاني

(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٨١).

الحنبلي ، والجلال السيوطي ، وصدر الدين الخطيب الشافعي ، والقرداغي البغدادي ، وابن عابدين الحنفي ، ومصطفى التميمي مفتي نابلس الحنفي ، وولي الله الدهلوي ، وصديق حسن خان .

وأدرجها الكثير من أهل الأصول في مصنفاتهم الأصولية ، فقلّ كتاب في أصول الفقه يخلو من موضوع : المفتي والمستفتي ، ومايتعلق بهما .

وهذه الرّسالة محاولة لتصوير اضطراب الفتوى ، وضررها على الأمّة ، وما أكثرها، فهي تتجلى في جوانب متعددة من حياة الناس اليومية :

فترى مثلا : ذاك المسكين الذي يذهب إلي الشيخ الفلاني، فيسأله مثلا : يا شيخي طلّقتها ثلاثا فهل لي من سبيل إلي استرجاعها ، فيجزم له القول بالجواز وأنّ له الرجعةَ ، فينطلق يتأكد ويسأل فلانا الآخر ، فيجزم له المنع البات وبكل تشديد عليه ، ونعت من جوّز له بقلة الدياية وفقدان الفقه والبصيرة !

فيتحيّر العامي والمستفتي !

أحد الإخوة الدعاة أتاه سائل فسأله عن نفس هذا المسألة فأجابه: بجواز مراجعة المطلقة ثلاثا فسكت السائل برهة من الزمن، فسأله أيضا لكن شيخي:

هل صحيح أنّ المذاهب الأربعة متفقة على وقوع الطلاق الثلاث؟ وعدم جواز مراجعة المطلقة بها؟ !

فقال له نعم لكن هناك حديث و،و،... !

فما كان من السائل إلا أن قال يا ويلك! من أين لك حديث لم يطّلع عليه الأئمة الأربعة، فلعمته أنتَ ، ومَن على مذهبك !

وحقاً اندهش الداعية من هذا الموقف !

وليست المشكلة هنا إلا أنّ السائل فقد الثقة بالمفتي لاضطراب الفتاوى في القرية الصغيرة الواحدة .

وسيحمله هذا أن يُفتى له كثير من المسائل التي لا أصل لها في الدين ، فيأخذها أو يترك الكثير من أمور الدين ، بناءً على تلك المواقف ، والاضطرابات السابقة ، أو يتتبع الرّخص فيتجول في المتصدرين للفتوى فيأخذ ما شاء، ويترك ما لايشتهي .

- ومثال آخر : تلك امرأة مسكينة عليها صوم من رمضان ، لحملها أو لإرضاعها ، ا فتسأل فلان فيوجب عليها القضاء والفدية ، وتسأل فلان فيوجب عليها القضاء فقط ، وتسأل ثالثا فلايفتي لها إلا أنّ عليها الفديةَ، وكل يؤكد لها أن ما عدا على هذا القول ضعيف مرجوح، لا أصل له !

فيالها ولولها وحيرة أمرها !

وليس قصدي من هذه الأمثلة تفخيم المسائل الفقهية، التي اختلفت حولها أنظار الفقهاء، سلفا وخلفا ، **لكنّ المشكلة تكمن في :**

١- عدم أهليّة المفتين في الدّين ، الذين معرفتهم في أدنى مستويات طلب العلم ، مما يندى لها الجبين خاصة في القرى ، فلايدري لمَ حرّم هذا ، ولا لم جوّزه !

ولأنّ أهلَ الفُتيا الذين تبرأ بهم ذمم المستفتين أمام الله عز وجل هم أهل الذكر، كما في الآية الكريمة، وهؤلاء هم أهل العلم وأهل الدين، وكلما كان المفتي أكثر علما وأكثر دينا كان أكثر توفيقاً لإصابة الحق.

٢- أنّ أكثر هذه الاضطرابات لا تخضع للتبعيّة الفقهية ، أو الباعث المرجّح لأحد الأقوال الفقهيّة في المسألة ، وإنّما أكبر مؤثر في اضطرابات هذه الفتاوى هي الطائفية العقدية ، فمثلا ذاك الصوفي يُحاول أن يُفتي في المسألة بخلاف ما أفتاه ذاك السلفي الموجود معه في القرية ، وأن يشنّعه عليها ويصوّره بصورة إبليس يتلاعب بدين رب العالمين ، وطريقة سيّد المرسلين.

فيبلغ الخبر ذاك السلفي : فيكيل له بكيلين أثقل من سابقه !

فمحل النزاع هنا هو : أذن ذاك العامي المسكين الذي لايتصور من تلك المناوشات إلا أنّ هناك حربا ضروسا بين العلماء ، وأنّهم - أي العامة -قوم حيّرتهم العلماء ! ولايعلمون ما يفعلون !، ولا ما يأخذون من تلك الفتاوى المتضاربة .

والتأثير العقدي على الخلاف الفقهي أمر له في التاريخ الإسلامي دور كبير ، فكثير من التعصبات والمناوشات بين الشافعية والحنابلة في بغداد، في بعض

الأزمنة كان للخلاف العقدي أكبر أثر في تضخم الخلاف الفقهي ، وكذالك بين الظاهرية والمالكية في الأندلس ، وكثير من الخلافات الفقهية المعاصرة تخضع لخلاف عقدي ، بين الأطراف المتنازعة .

٣- استعجال الفتوى بخلاف المذهب المفتى به في البلد، فينجم منه شرور وآفات قلّ من تنبّه لها ، فالفوضى المنهجية في الفتوى التي تؤخذ من هنا وهناك تتضارب في آذان العامة ، فتعود عليهم بالضرر ، ويتذرعون بذلك إلي الكثير من الأمور العظام، نتيجة اضطراب الفتوى عندهم .

قال الإمام المازري -كما في مواهب الجليل - فيمن يتخير الأقوال:

أنه سُئل هل يسوع الأخذ بقول ابن المسيب أن المبتوتة تحل بالعقد؟ فأجاب بأنّي سُئلت عن هذه المسألة حين وقعت لشخص قرأ عليَّ في شيء من الأصول وجاءني سؤال من قبل قاضي تونس وفقهائها فأكثرتُ النكيرَ عليه وبالغت حتى أظن أني سمحت لهم في عقوبته، وذكرت لهم أن هذا باب إن فُتح حدث منه خروق من الديانات وإني رأيت من الدين الجازم والأمر الحاتم أن أنهى عن الخروج عن مذهب مالك وأصحابه حمايةً للذريعة ولو ساغ هذا لقال رجل: أنا أبيع دينارا بدينارين مقلدا لما روي عن ابن عباس وآخر إني أتزوج من غير ولي ولا شهود مقلدا في الولي لأبي حنيفة وفي الشهود لمالك وبدانق مقلدا للشافعي وهذا عظيم الموقع في الضرر وهب أني أبحت لهذا السائل أن يفعل في نفسه فنكاحه لا يخفى فهو أولى بالحسم من غيره وقضاة بلده وفقهاؤهم لا يأخذون بذلك بل يفسخونه ولا تسمح أنفسهم بترك مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة لاتفاق الأمصار على تقليدهم انتهى.[1]

(١) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٣١).

ويقول البدر الزركشي في البحر المحيط :

إنّ الجمهور على أنّ العامي الصّرف يجوز له الاستفتاء ويجب عليه التقليد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفعه ماعنده من العلوم لأنها لا تؤدي إلى اجتهاد .[1]

فالتمذهب بمذهب معيّن في التعلّم والتعليم والفتيا ضروري لجميع شرائح المجتمع .

وأمّا متى يجوز للمفتي في المذهب أن يخالف مذهب إمامه ، ويفتي بخلافه ، فهذه مسألة لا تطلق بل ترجع غالبا إلاّ اعتبارات استثنائية ، وحالات ناذرة يذكرها العلماء .

وأما حقيقة ما يسمّى اليوم - بفقه الدليل – أو بفقه الكتاب والسّنة- فوربّي إنّها من البلايا والمصائب التي حلّت على طلبة العلم فصرفتهم عن الطريقة الصحيحة للتفقّه ، وهي في حقيقتها خروج على المذاهب الفقهية بالفوضوى والتشويش على المتعلم، وقلب للحقائق وكأنّ ما يُرجّحه أحد المدرسين أو الكُتّاب المعاصرين هو وحده فقه الكتاب والسنة ، وكأنّ المذاهب الأربعة فقه التوارة والإنجيل!

وقد أفردنا لهذه المسألة رسالة بعنوان: **هَوَس اللّامذهبية** !

---

(١) البحر المحيط في أصول الفقه (٨/ ٣٣٢).

٤-عدم مراعات مراتب المسائل ، وجعل المخالف لك في المسائل الفرعية كمن خالفك في المسائل الأصولية، الجوهرية ، فيستوي عندك بين مَن يرى الاستغاثة بغير الله التي هي شرك أكبر بالنص والإجماع ، وبين مَن يرى سنيّة قنوت الفجر التي ذهب إليها خلائق من فقهاء السلف والخلف ، ولا علاقة لها بباب السّنة والبدعة !

٥- تأثير المصلحة، والحفاظ على المكانة والوجود الشخصي :

ما كنتُ أتوقع أن المصالح الشخصية ، والحفاظ على الوجود أو المكانة لها تأثير يبلغ إلي الحدّ الذي رأيتُه.

فيسهل لكثير ممن يتصدر للفتيا ، والقضاء في القرى والمدن أن يُهنّدس للمسائل العلمية حسب رغبته الشخصية ، ويتجنّب عن البوح ببعض النّصوص أو قطعيات المذهب الذي يقلّده هو! لسبب واحد لا غير، وهو الشعور بالمصادمة بين المصلحة الشخصية والمسألة الشرعية !

أو بين مصلحته الوجودية، ومكانته في المجتمع وبين المسألة الشرعية ، فيحافظ على مكانته بدلا من صيانة شريعة الله ، والجهر بالحق من غير إيثارٍ لحطام من الدنيا زهيد ، أو لِجَاهٍ رخيص، وهذا من أفسق الفسوق .

كما قال ابن القيم في- إعلام الموقعين - :

(لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به، ويفتي به،

ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر.)[1]

ونصيحتي لأهل الحل والعقد ، من العلماء ، والحكّام ، وكل ذي كلمة مسموعة ، أو رأي مطاع :

١- صناعة المفتين المؤهلين للفتوى ، بمنهجيّة علمية رزينة ، وتنميّة ملكتهم الفقهيّة باستمرار.

٢- إلجام المتصدرين للفتوى عن تناول المسائل الشرعية ، وتنبيه الناس دائما بعدم الأخذ عنهم ، حفاظا لدينهم ودنياهم، ورفع أمرهم إلي القضاء إن اقتضى الأمر ذلك، فقد ذكر كثير من الفقهاء على أنّ لولي الأمر أن ينهى الفتوى عمن لا يحسنها ، فإن لم ينزجر إلا بالتعزير عزّره، أو حبسه !

وكان الأمر هيّنا قبل أن تصل إلينا سموم الميديا !

في كل قناة عشرات المفتين ، ولكل واحد منهم صفحات تحمل خزعبلاته ، وآلاف المتابعين المغترّين به ، وبأباطيله ، فتتعجب كيف جمعوا بين الجهل في الدين ، والجرأة على الله .

---

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٤/١٦٢).

وفي الحديث النبوي الشريف: (من أفتي بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه) رواه الإمام أحمد وأبو داود[1].

٣ - عدم انحصار أهل الفتوى المؤهلين بالمسجد ، والوسائل التقليدية القديمة ، بل الظهور إلي وسائل التواصل الإجتماعي ، وتكييف الفتاوى والمسائل وعرضها بكيفية تتلائم مع واقع الميديا الخاص ، فالناس معتكفون في هناك بكل شغف، ولْيحجبوا السفهاء عن المنابر ، حتى لا يخلو لهم الجوّ ، ولا يتربّعوا على العرش بغير حق .

٤- التحذير عن المتطفلين على موائد العلم ، والفتيا بغير علم، ولا بصيرة ، وإشهار أمرهم للعامة حتى لايغتر بهم أحد، فإن العلماء سلفا وخلفا، كانوا يحذرون عن أخذ العلم عمّن اخذه من بطون الكتب والصحف، فما بالك من لايقرأ شيئا من الاحكام في أشهر كاملة ، ولا صلة له بمطالعة كتب الفقه، وغيرها ومع ذلك يفتي يوميا ، مستلهما المسائل عن الشيخ العلاّمة **جوجل بن نت** ، ويُفتي عن مسائل لو سئل عمر لجمع لها أهل بدر كما يقال!

يُفتي عن الدماء ، والأموال ، والجراحات ، والأنكحة والابضاع ، ومسائل الكفر والإيمان، يجمع الفتوى عن حقوق الله وحقوق الأدميين في طرفة عين ولايتحاشى عمّا يصدر عنه !

---

(١) وضعفه الألباني في تحقيق صفة الفتوى (ص:١).

٥- وعلى العلماء المؤهلين الحِفاظ على فتوى البلد بمذهبهم المتبوع ما استطاعوا إلي ذلك سبيلا ، فللقطر الصومالي مذهب متبوع ، ورثه الناس أبا عن جدّ ، وبه ترعرع الناس في القرى والبوادي ، وهو لله الحمد والمنّة من أقوى المذاهب الفقهية .

يقول الإمام ولي الله الدهلوي الحنفي: - في الإنصاف - :

"وأما مذهب الشافعي فأكثر المذاهب مجتهداً مطلقاً ، ومجتهداً في المذهب ، وأكثر المذاهب أصولياً ومتكلماً ، وأوفرها مفسراً للقرآن وشارحاً للحديث ، وأشدها إسناداً ورواية ، وأقواها ضبطاً لنصوص الإمام ، وأشدّها تمييزاً بين أقوال الإمام ووجوه الأصحاب ، وأكثرها اعتناءً بترجيح بعض الأقوال والوجوه على بعض ، وكل ذلك لا يخفى على من مارس المذاهب واشتغل بها"[١]

فمذهب هذه مزاياه ، لايستحق أن يتلاعب به من لايستطيع أن يفهم أخصر مختصراته ، فضلا عن مطالعة مطولاته ، وممارسة تخريجاته وتفريع مسائله ، ويصفه باقوال رجال لا دليل عليه .

(١) الإنصاف في بيان أسباب الإختلاف (ص: ٨٥).

وأمّا وصيتي لطلبة العلم :

فليشمّروا عن ساق الجِدّ ، وليحصّلوا العلم النافع على منهجياته المثمرة ليرفعوا الجهل عن أنفسهم أولا ، ثم عن أمّتهم ثانيا ، وليغنوا الناس عن المتصدرين للفتوى بغير علم ، فلابدّ أن يصدّوا هذه الثغرة الواسعة .

ولتكن همّة طالب العلم أن يجدد للأمة معالم دينها ، ويصحح لها المسار ، في آخرتها ودنياها .

إلي هنا كلّ القلم عن العطاء.

والله ولي التوفيق

لاسعانود- الصّومال

الأربعاء: ١٥ – ذي الحجة – ١٤٤١هـ

الموافق: ٥ - أغسطس - ٢٠٢٠م